Proposta contrattuale per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale Clienti NON DOMESTICI

simecom
LUCE • GAS • SERVIZI

CGF 1.0
MOD 1.0

□ Attivazione
□ Voltura
□ Switch

□ Switch con voltura Energia Elettrica

Il Cliente, come sotto identificato, propone a Simecom S.R.L. soggetta a direzione e coordinamento di Sime Partecipazioni S.p.A. sede legale via Rampazzini, 7 26013 Crema (CR) Cap. € 1.000.000,00 i.v. C.C.I.A.A. R.E.A. N. 157175 | C.F./P.Iva 01274520194 Registro Imprese di Cremona n. 01274520194 di concludere un contratto di somministrazione per usi domestici di energia elettrica e/o di gas naturale, secondo i termini e le condizioni indicate nel presente modulo contrattuale e nei relativi allegati che costituiscono parte integrante del contratto. Il contenuto della presente Proposta, se difforme o incompatibile con quello delle Condizioni generali, prevale su di esse. La presente Proposta di fornitura dovrà essere trasmessa a Simecom S.r.l. entro la data di scadenza delle Condizioni Economiche. Il Cliente, consapevole che i dati forniti e le dichiarazioni rese nella presente Proposta e negli Allegati influiscono sul trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e/o gas naturale, sull'attribuzione delle tariffe di trasporto nonché sulla possibilità di effettuare lo switching legittimamente, ne garantisce la veridicità e si assume ogni responsabilità al riguardo. Inoltre si impegna a comunicare a Simecom S.r.l. ogni variazione.

AGENTE / COMMERCIALE DI RIFERIMENTO	PROPOSTA CONTRATTUALE N.	CODICE CONDIZIONI ECONOMICHE	AGENZIA/SPORTELLO
	P/		

1) DATI DEL CLIENTE N.

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE P. IVA
CODICE ATECO	CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE
SEDE LEGALE INDIRIZZO	C.A.P. CITTÀ PROV ( ) TEL. CEL
LEGALE RAPPRESENTANTE	CODICE FISCALE
NOME	COGNOME
NATO A	IL
MAIL	MAIL PEC
Indirizzo di spedizione fattura e inoltro corrispondenza (se diverso da quello di sede legale)	
PRESSO	C.A.P.
INDIRIZZO	CITTÀ PROV ( )
MAIL	MAIL PEC

2) CHIEDE LA FORNITURA DI GAS NATURALE (se il Cliente richiede l'attivazione per più di un punto di fornitura compilare l'Allegato Multipoint).

INDIRIZZO DI FORNITURA

REMI: | PDR: | MATRICOLA CONTATORE

CONSUMO ANNUO (MC)

MERCATO DI PROVENIENZA
□ LIBERO □ ALTRO (SPECIFICARE)

CAT. USO
□ **C1** RISCALDAMENTO
□ **C2** COTTURA CIBI E/O PROD. ACQUA CALDA SANITARIA
□ **C3** RISCALDAMENTO + COTTURA CIBI E/O PROD. ACQUA CALDA SANITARIA
□ **C4** USO CONDIZIONAMENTO
□ **C5** USO CONDIZIONAMENTO + RISCALDAMENTO

□ **T1** USO TECNOLOGICO (ARTIGIANALE/INDUSTRIALE)
□ **T2** USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO

GIORNI D'USO: (USO SOLO TECNOLOGICO)
□ **5 GG** □ **6 GG** □ **7 GG**

TRATTAMENTO FISCALE*:
IVA: □ ESENTE □ 10% **ACCISE:** □ INDUSTRIALI □ ESENZIONE ACCISA □ FORZE ARMATE * compilare e allegare le corrispondenti dichiarazioni.

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA: la data presunta di attivazione della fornitura è il _____, alle ore 06.00, compatibilmente con l'attivazione dei servizi di trasporto e distribuzione. Simecom S.r.l. comunicherà al Cliente eventuali variazioni nella data di attivazione.

3) CHIEDE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (se il Cliente richiede l'attivazione per più di un punto di fornitura compilare l'Allegato Multipoint).

INDIRIZZO DI FORNITURA

POD: | POTENZA | TENSIONE

STIMA DI CONSUMO ANNUO (kWh)

TIPOLOGIA D'USO
□ ALTRI USI □ ILLUMINAZIONE PUBBLICA □ ALTRO

MERCATO DI PROVENIENZA
□ LIBERO □ TUTELE GRADUALI

TRATTAMENTO FISCALE*:
IVA: □ ESENTE □ 10% * compilare e allegare le corrispondenti dichiarazioni.

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA: la data presunta di attivazione della fornitura è il _____, alle ore 00.00, compatibilmente con l'attivazione dei servizi di trasporto e distribuzione. Simecom S.r.l. comunicherà al Cliente eventuali variazioni nella data di attivazione.

4) FATTURAZIONE

□ CHIEDE L'INVIO DELLE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO □ GAS □ E.E. | MAIL

Con la presente autorizzo Simecom S.r.l. alla trasmissione per via telematica delle fatture emesse all'indirizzo sopra indicato. Tale invio sostituirà la trasmissione cartacea delle fatture.

Proposta contrattuale per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale Clienti NON DOMESTICI

simecom
LUCE • GAS • SERVIZI

CGF 1.0
MOD 1.0

5) MODALITÀ DI PAGAMENTO

☐ MANDATO SEPA	☐ BOLLETTINO MAV

6) MANDATO SEPA

NOME E COGNOME TITOLARE (O DELEGATO) DEL C/C	CODICE FISCALE DELL'INTESTATARIO DEL C/C	BANCA DI RIFERIMENTO
CODICE IBAN | I | T |		
☐ **CHIEDE LA DOMICILIAZIONE BANCARIA DELLE FATTURE**	ADDEBITARE SU C/C INDICATO TUTTI GLI ORDINI DI INCASSO ELETTRONICI DERIVANTI DAL CONTRATTO: ☐ **energia elettrica** ☐ **gas**	
Compilando e sottoscrivendo il riquadro 6) domiciliazione sepa, il titolare del conto corrente autorizza Simecom S.r.l. ad addebitare sul C/C indicato tutti gli ordini di incasso elettronici derivanti dal contratto	**Firma del titolare del C/C**	

7) PROCEDURA DI SWITCHING

Ai fini della procedura di switching **il Cliente dichiara:**

GAS

☐ alla data prevista per l'attivazione della fornitura il contratto di somministrazione di gas naturale attualmente vigente con altro fornitore **sarà scaduto**, oppure **diverrà inefficace** per l'esercizio, nei termini contrattuali, del diritto di recesso da parte del Cliente.

☐ attualmente il gas naturale gli viene somministrato da _____, sulla base di un contratto che prevede il diritto di recesso, da esercitarsi entro _____. Pertanto conferisce mandato a Simecom S.r.l. affinchè provveda, in nome e per conto del Cliente stesso, a sottoscrivere e ad inoltrare il recesso dal contratto di fornitura di gas naturale in essere con il fornitore uscente. Il Cliente terrà indenne Simecom S.r.l. da ogni responsabilità in caso di errate informazioni.

FIRMA ..... **LUOGO** ..... **DATA** .....

ENERGIA ELETTRICA

☐ alla data prevista per l'attivazione della fornitura il contratto di somministrazione di energia elettrica attualmente vigente con altro fornitore **sarà scaduto**, oppure **diverrà inefficace** per l'esercizio, nei termini contrattuali, del diritto di recesso da parte del Cliente.

☐ attualmente l'energia elettrica gli viene somministrato da _____, sulla base di un contratto che prevede il diritto di recesso, da esercitarsi entro _____. Pertanto conferisce mandato a Simecom S.r.l. affinchè provveda, in nome e per conto del Cliente stesso, a sottoscrivere e ad inoltrare il recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica in essere con il fornitore uscente. Il Cliente terrà indenne Simecom S.r.l. da ogni responsabilità in caso di errate informazioni.

FIRMA ..... **LUOGO** ..... **DATA** .....

NOTE .....

8) MANDATO PER IL DISPACCIAMENTO DISTRIBUZIONE, TRASPORTO, CONNESSIONE

GAS NATURALE Il Cliente, con la sottoscrizione della presente Proposta di Fornitura, conferisce a Simecom S.r.l., ovvero all'impresa designata da Simecom S.r.l., mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione per suo conto dei contratti di distribuzione e trasporto di gas naturale. Il Cliente conferisce altresì a Simecom S.r.l., ovvero all'impresa designata da Simecom S.r.l., mandato con rappresentanza per la conclusione, in suo nome e per suo conto, dei contratti di trasporto e distribuzione con il Distributore. I mandati sono regolati dall'art. 4 delle Condizioni generali e sono accettati da Simecom S.r.l. con decorrenza dall' accettazione della presente Proposta di Fornitura, ovvero, anche in assenza di accettazione espressa, con decorrenza dall'inizio della fornitura (da intendersi quale accettazione ex art. 1327, comma primo, cod. civ.).

FIRMA ..... **LUOGO** ..... **DATA** .....

ENERGIA ELETTRICA Il Cliente, con la sottoscrizione della presente Proposta di Fornitura, conferisce a Simecom S.r.l., ovvero all'impresa designata da Simecom S.r.l., mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione per suo conto dei contratti di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica. Il Cliente conferisce altresì a Simecom S.r.l., ovvero all'impresa designata da Simecom S.r.l., mandato con rappresentanza per la conclusione, in suo nome e per suo conto, del contratto per il servizio di connessione con il Distributore. I mandati sono regolati dall'art. 4 delle Condizioni generali e sono accettati da Simecom S.r.l. con decorrenza dall'accettazione della presente Proposta di Fornitura, ovvero, anche in assenza di accettazione espressa, con decorrenza dall'inizio della fornitura (da intendersi quale accettazione ex art. 1327, comma primo, cod. civ.).

FIRMA ..... **LUOGO** ..... **DATA** .....

Perfezionamento e durata del Contratto Il Contratto si perfeziona secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali di contratto. Il Contratto è a tempo indeterminato, con possibilità per le Parti di recedere con le modalità previste dall'art. 12 delle Condizioni generali di contratto. Al riguardo, il Cliente dichiara di aver ricevuto le informazioni previste dagli artt. 48 e 49 del Codice del consumo e dall'art. 9.6. del Codice di condotta commerciale (delibera ARERA deliberazione 366/2018/R/com) e l'informativa sul diritto di ripensamento.

Sottoscrizione del modulo contrattuale Il Cliente, nel confermare le scelte e i dati sopra indicati, di cui garantisce la veridicità, con la sottoscrizione in calce formula la proposta di contratto a Simecom S.r.l. e contestualmente dichiara di aver ricevuto, preso visione ed accettato, i seguenti allegati: Condizioni Generali di Contratto; Nota informativa per il Cliente, comprensiva dell'informativa sul diritto di ripensamento; Livelli di qualità commerciale; Assicurazione clienti finali civili del gas; Informativa sul trattamento dei dati personali; Condizioni economiche fornitura.

FIRMA DEL CLIENTE* .....

Il Cliente dichiara di approvare le Condizioni Economiche allegate al contratto e di aver preso visione e di approvare, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le clausole delle condizioni generali del contratto di fornitura contenute nei seguenti articoli: art. 2 (oggetto del contratto); art. 6 (interruzione del servizio e qualità del gas naturale/energia elettrica); art. 6. (Inizio e modalità della fornitura) art. 7 Condizioni economiche di fornitura del servizio; art. 7.1 Le Condizioni economiche di fornitura del servizio, al netto di qualsiasi imposta o tributo che la legge pone a carico del Cliente, sono riportate nelle condizioni economiche allegate al presente contratto; art. 8 (forme di garanzia richieste al Cliente); art. 9 (rilevazione dei consumi e fatturazione dei consumi); art. 10 (interessi di mora e sospensione della fornitura per morosità); art. 12 (durata, recesso unilaterale e clausola risolutiva espressa); art. 13. (Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. Applicazione automatica di condizioni contrattuali); art. 14 (foro competente); art. 15 (cessione del contratto).

FIRMA DEL CLIENTE* .....

*** Se il Cliente non è una persona fisica, colui che appone la firma sul presente modulo dichiara e garantisce di avere i poteri per impegnare la persona giuridica, il condominio, l'organizzazione o l'ente in rappresentanza del quale sottoscrive la presente proposta contrattuale.**

In applicazione del D.M. n.37 del 22/01/2008 art.8, entro trenta giorni dall'attivazione di una nuova fornitura gas dovrà essere consegnata: • **Dichiarazione di conformità** successiva all'attivazione (esclusi i relativi allegati obbligatori); • oppure **Dichiarazione di rispondenza** (esclusi i relativi allegati obbligatori).

Informativa sul trattamento dei dati personali

Rev 1.0

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito "GDPR"), in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso in qualità di Titolare del trattamento, SIMECOM S.R.L. fornisce la seguente informativa:

1. Dati personali
I dati personali, come dall'art. 4 n. 1) del GDPR, forniti dal Cliente saranno trattati in conformità alla presente informativa e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

2. Finalità
I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di SIMECOM S.R.L. ed in particolare:

a. per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale il cui trattamento è necessario all'esecuzione del Contratto di cui l'interessato è parte (art. 6 lett. b) del GDPR) e alla persecuzione di un legittimo interesse del Titolare (art. 6 lett. f) del GDPR). Tale legittimo interesse è costituito dallo svolgimento dell'attività economica di SIMECOM S.R.L. (finalità contrattuali);

b. per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR) (obblighi legali);

c.per comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali tramite canali telefonici, SMS, social media, applicazioni (whatsapp, telegram, messenger, tec...), posta e posta elettronica, fax, la cui base giuridica risiede nell'esplicito consenso dell'interessato (art. 6 lett. a) del GDPR) (finalità di marketing diretto);

ACCETTO ☐ NON ACCETTO ☐

d. per comunicare i dati ai partner commerciali di SIMECOM S.R.L. per l'invio, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali tramite canali telefonici, SMS, social media, applicazioni (whatsapp, telegram, messenger, tec...), posta e posta elettronica, fax, la cui base giuridica risiede nell'esplicito consenso dell'interessato (art. 6 lett. a) del GDPR) (finalità di marketing Partner commerciali);

ACCETTO ☐ NON ACCETTO ☐

e. per identificare, anche mediante elaborazioni elettroniche, abitudini e propensioni al consumo, per migliorare il servizio fornito, soddisfacendo specifiche esigenze del Cliente proponendogli nuove tariffe e/o servizi. In particolare l'attività indicata è relativa ai dati di consumo di energia elettrica e/o gas naturale, alle fasce di consumo, nonché anche ai dati di navigazione raccolti anche attraverso l'uso dei cookies, la cui base giuridica risiede nell'esplicito consenso dell'interessato (art. 6 lett. a) del GDPR) (finalità di profilazione).

ACCETTO ☐ NON ACCETTO ☐

3. Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati: (i) all'interno di SIMECOM S.R.L. ai soggetti a tal fine appositamente incaricati; (ii) alle società del Gruppo Sime; e (iii) a soggetti terzi, con sede all'interno dell'UE e/o extra UE, (a titolo esemplificativo banche, società di consulenza, partner tecnici, partner commerciali) ai fini della tutela del rischio del credito, informazione, comunicazioni commerciali, per garantire e fornire il necessario supporto tecnico ed operativo. Tale comunicazione è necessaria per la conclusione del contratto e per l'adempimento dello stesso. Nel caso in cui i dati dovessero essere trasferiti a soggetti aventi sede in Paesi Terzi Extra UE, il trasferimento avverrà unicamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o di garanzie appropriate o opportune nonché di mezzi per ottenere una copia di tali dati e per conoscere il luogo dove sono stati resi disponibili. L'ambito di comunicazione dei dati sarà quello strettamente necessario all'esecuzione dell'incarico da noi conferito ai soggetti terzi sopraindicati nell'ambito delle finalità delle lett. 2.a) e 2.b) e, nel caso della lett. 2.c), 2.d) ed 2.e), previo consenso espresso del Cliente.
Inoltre, SIMECOM S.R.L., previa apposita richiesta, comunica i dati alle Autorità competenti per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge.

4. Natura del conferimento dei dati
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla precedente lett. 2.a) e 2.b) non è necessario ai sensi dell'art. 6 del GDPR. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alle lett. 2.c), 2.d) ed 2.e), invece, è facoltativo e l'eventuale rifiuto impedirà a SIMECOM S.R.L. l'invio di comunicazioni commerciali, l'attività di profilazione o la comunicazione ai propri partner per finalità commerciali dei terzi.

5. Modalità di trattamento
I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che in modalità elettronica e/o automatizzata, direttamente e/o tramite i soggetti terzi sopra indicati.
I dati potranno essere elaborati e organizzati in banche dati, trattati per il tempo strettamente necessario per l'erogazione dei servizi oggetto di Contratto e per fornire assistenza tecnica ed operativa.

6. Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione del trattamento per le finalità contrattuali coincide con la durata del rapporto contrattuale, mentre quello legato all'espletamento degli obblighi legali è prescritto dalla legge.
In relazione alle finalità di marketing diretto, dei Partner commerciali e di profilazione, il periodo di conservazione del trattamento coincide con la durata del rapporto contrattuale e, in ogni caso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Nel caso di mancata conclusione del Contratto con la Società, i dati verranno conservati per 24 mesi.

7. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è SIMECOM S.R.L. con sede legale in Via Rampazzini 7, 26013 Crema (CR), email: servizioclienti@simecom.it. La Società ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali: il contatto del Responsabile della protezione dei dati è rdp@simecom.it.

8. Diritti dell'interessato
In ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, ogni interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Il Cliente ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Simecom S.r.l

.....
L'Interessato

Data

.....

.....